

ORIGINAL

RECIBIDO MAR 30 '26 PM 3:20
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1048

INFORME NEGATIVO

30 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1048, **no recomienda** a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

WPA
El Proyecto del Senado 1048, (en adelante "P. del S. 1048"), según radicado, tiene como propósito establecer guías voluntarias para programas de igualación de donaciones corporativas dirigidas a arcas públicas mediante el uso de incentivos fiscales existentes; promover que empresas igualen las donaciones de sus empleados a fondos públicos designados sin crear nuevos impuestos ni gastos adicionales al erario; fomentar la filantropía corporativa y ciudadana para apoyar prioridades fiscales en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1048 propone establecer la "Ley de Guías Voluntarias para Programas de Igualación de Donaciones Corporativas hacia las Arcas Públicas en Puerto Rico", con el propósito de promover mecanismos de aportación voluntaria al erario mediante programas en los cuales las empresas igualen las donaciones que realicen sus empleados a fondos públicos designados. A tales fines, dispone que el Departamento de Hacienda elabore guías voluntarias dirigidas a empresas con operaciones en Puerto Rico para facilitar la implantación de estos programas, recomendando que las corporaciones

igualen las aportaciones de sus empleados — por ejemplo, en proporciones de 1:1 o 2:1 — a fondos como el Fondo General o fondos especiales destinados a áreas prioritarias tales como educación, salud e infraestructura.

La medida establece que dichas aportaciones podrán canalizarse directamente al Departamento de Hacienda o a la entidad designada, con la certificación correspondiente para acogerse a las deducciones contributivas ya existentes bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, sin crear nuevos impuestos ni gastos adicionales al erario. Asimismo, contempla que el Departamento de Hacienda proporcione asesoría a las empresas para la implantación de estos programas, desarrolle campañas educativas y mantenga un portal informativo para fomentar su adopción.

De igual forma, dispone medidas de transparencia y protección para garantizar la participación voluntaria de empleados y empresas, prohíbe cualquier forma de coerción laboral relacionada con las donaciones y establece la publicación de informes agregados sobre los fondos recibidos mediante estos programas. Además, dispone incentivos no económicos, tales como reconocimientos públicos a las empresas participantes, con el fin de fomentar la filantropía corporativa y fortalecer la responsabilidad social empresarial en apoyo a las prioridades fiscales y sociales del Gobierno de Puerto Rico.

WPA Durante el proceso de evaluación legislativa del P. del S. 1048, esta Comisión solicitó ponencias al Departamento del Trabajo (DTRH), la Cámara de Comercio, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), La Asociación de Industriales, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Al momento de la redacción de este informe, la Comisión contaba únicamente con memorial de AAFAF, DTRH y el Informe de la OPAL.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), comparece ante la Comisión para ofrecer sus comentarios sobre el Proyecto del Senado 1048, medida que propone establecer la “Ley de Guías Voluntarias para Programas de Igualación de Donaciones Corporativas hacia las Arcas Públicas en Puerto Rico”. Según el memorial, la propuesta dispone que el Departamento de Hacienda elabore guías voluntarias dirigidas a empresas con operaciones en Puerto Rico para promover programas mediante los cuales estas igualen las donaciones voluntarias que realicen sus empleados a fondos públicos, tales como el Fondo General o fondos especiales designados, utilizando deducciones contributivas existentes bajo el Código de Rentas Internas y sin imponer nuevas obligaciones contributivas ni generar gastos adicionales al erario.

No obstante, la AAFAF señala que la evaluación de la medida debe realizarse bajo el marco establecido por el Plan Fiscal certificado y el posible impacto sobre los recaudos del Fondo General. La entidad advierte que, aunque el proyecto no crea nuevos incentivos contributivos, la promoción activa de programas de igualación de donaciones podría aumentar el uso de deducciones contributivas por parte de las corporaciones, lo que potencialmente reduciría los ingresos contributivos del Gobierno, dependiendo del nivel de participación empresarial y de las deducciones reclamadas. En ese sentido, subraya la necesidad de realizar un análisis cuantitativo previo que permita determinar el efecto fiscal neto de la medida.

De igual forma, la AAFAF destaca que la legislación que pueda tener impacto fiscal debe cumplir con los procesos establecidos bajo PROMESA, incluyendo la preparación de un análisis de impacto fiscal, presupuestario y económico que determine su consistencia con el Plan Fiscal certificado y el presupuesto balanceado. En ese contexto, observa que al momento de redacción del memorial el proyecto no consta con un análisis de impacto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) ni expresiones formales de agencias con pericia presupuestaria.

Por ello, la entidad plantea interrogantes sobre los posibles efectos fiscales de la medida y recomienda que se obtenga la evaluación del Departamento de Hacienda y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a fin de asegurar su consistencia con el principio de neutralidad fiscal y con el marco del Plan Fiscal vigente.

WPA

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos comparece ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado para evaluar el P. del S. 1048, el cual busca establecer guías voluntarias para programas de igualación de donaciones corporativas dirigidas a las arcas públicas. Tras analizar el alcance de la medida, el DTRH concluye que no posee jurisdicción en la materia propuesta, ya que su mandato legal se limita a la protección de los trabajadores, el cumplimiento de leyes laborales y el fomento de oportunidades de empleo en el sector privado. Por consiguiente, la agencia se abstiene de emitir una posición sustantiva sobre el proyecto, subrayando que la administración del Código de Rentas Internas y la formulación de política fiscal recaen bajo la autoridad del Secretario de Hacienda. El DTRH otorga deferencia a los comentarios que emitan las entidades con competencia técnica en asuntos fiscales y presupuestarios.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

El Proyecto del Senado 1048, denominado como la "Ley de Guías Voluntarias para Programas de Igualación de Donaciones Corporativas hacia las Arcas Públicas en Puerto Rico", propone un marco legal para que el sector privado fomente la filantropía mediante la igualación de donativos realizados por sus empleados al Gobierno de Puerto Rico. Esta iniciativa faculta al Departamento de Hacienda para elaborar guías que recomienden a las empresas igualar dichas aportaciones en proporciones como 1:1 o 2:1, canalizando los fondos directamente a las arcas públicas, ya sea al Fondo General o a fondos especiales. El análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) determina que la medida no tiene impacto fiscal (NIF) directo sobre el Fondo General, debido a que el Artículo 6 de la pieza legislativa ordena que tanto la creación de las guías como las campañas educativas se realicen utilizando exclusivamente los recursos y la infraestructura técnica existente de la agencia, como su portal web y redes sociales, sin incurrir en gastos adicionales ni crear nuevos impuestos.

Igualmente, la medida no altera los límites vigentes para deducciones por conceptos de donativos caritativos fijados actualmente en un 10% del ingreso neto para corporaciones y hasta un 50% del ingreso bruto ajustado para individuos por lo que no se anticipan variaciones significativas en el comportamiento de los contribuyentes más allá de las proyecciones de gasto tributario ya establecidas.

MPA Desde una perspectiva contributiva, el proyecto se apoya en los incentivos ya establecidos en el Código de Rentas Internas de 2011, que permiten deducciones por donativos caritativos de hasta un 10% del ingreso neto para corporaciones y un 50% del ingreso bruto ajustado para individuos. Según el Informe de Gasto Tributario 2025, el costo fiscal por estas deducciones en el año 2024 ascendió a \$68.9 millones para individuos y \$6.9 millones para corporaciones, con proyecciones ascendentes que alcanzarían los \$81.1 millones y \$8.2 millones, respectivamente, para el año 2030. Dado que la medida no aumenta los porcentos de deducción ni altera el marco contributivo vigente, la OPAL concluye que no se anticipan cambios significativos en el comportamiento de los contribuyentes más allá de las estimaciones ya previstas por el Departamento de Hacienda, reafirmando que la implementación de estas guías voluntarias no representa una carga económica adicional para el erario.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el alcance del Proyecto del Senado 1048 y considerar los memoriales recibidos durante el proceso de análisis legislativo, esta Comisión reconoce que la medida busca fomentar la filantropía corporativa y promover mecanismos voluntarios de aportación al erario mediante la igualación de donaciones de empleados por parte de las empresas. No obstante, el proyecto delega en el Departamento de Hacienda la elaboración y distribución de las guías voluntarias que definirían la implementación de estos programas, sin que en el texto de la medida se delimiten

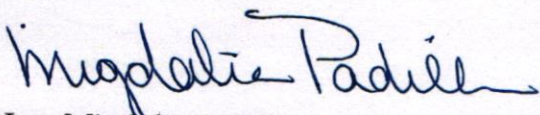
claramente los criterios ni el alcance de dichas guías. La falta de información sobre esas guías no permite evaluar de manera adecuada la forma en que se implementaría el programa propuesto, así como sus posibles implicaciones administrativas y contributivas.

Igualmente, al momento de la redacción de este informe, no se cuenta con la posición oficial del Departamento de Hacienda, entidad a la que la medida asigna un rol central en su ejecución. La ausencia de la opinión de dicha agencia limita la capacidad de esta Comisión para analizar la viabilidad administrativa de la propuesta, así como la manera en que se estructurarían las guías y los mecanismos de supervisión, certificación y transparencia contemplados en la medida.

Si bien el informe de la OPAL concluye que la medida no representa un impacto fiscal directo para el Fondo General, esta Comisión entiende que la falta de definición sobre el contenido de las guías voluntarias y la ausencia de insumo directo del Departamento de Hacienda impiden realizar una evaluación completa sobre la viabilidad de la medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 1048.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA